

Tentamen : **BELASTINGRECHT VPB**

Datum : **23 juni 2015**

Beschikbare tijd : **10.30 – 13.00 uur (2,5 uur)**

- Dit tentamen bestaat uit 5 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	32 punten
Opgave 2	25 punten
Opgave 3	28 punten
Opgave 4	15 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is *niet* toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus *niet* toegestaan.
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2015, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u hebt plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elke in te leveren set (doorslag)tentamenpapier.
- i. Vermeld op elke set het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elke set het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elke set doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Scheur het laatste blad (C) van elke set af (mag worden meegenomen), leg de sets op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld. De C-kopie kunt u gebruiken om uw antwoorden te vergelijken met de standaarduitwerkingen van het desbetreffende tentamen. Deze standaarduitwerkingen worden doorgaans binnen een dag na het bekend worden van de tentamenresultaten op My.Nyenrode gepubliceerd.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht (behalve bij multiple choice tentamens, daar moet juist een potlood worden gebruikt).

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2015.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (32 punten)

Van Meubel BV, gevestigd te Breukelen, is voor het jaar 2014 het volgende bekend:

- a) Het fiscaal beginvermogen is € 700.000 en het fiscaal eindvermogen is € 900.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogensposities begrepen.
- b) In 2014 is € 100.000 aan kapitaal gestort in Meubel BV.
- c) De heer Jansen is de directeur en hij heeft 90% van de aandelen in Meubel BV. Onder de bedrijfskosten is voor het jaar 2014 een bedrag van € 16.000 opgevoerd als vergoeding aan mevrouw Jansen vanwege het feit dat zij met haar kinderen een middag met haar man zomaar eens een keer is meegegaan op één van zijn dienstreizen. Zij en haar kinderen staan verder ook niet in dienstbetrekking tot Meubel BV.
- d) Mevrouw Jansen verhuurt in privé een bedrijfspand aan Meubel BV. Zij ontvangt van Meubel BV een jaarlijkse huur voor dit pand van € 70.000, terwijl een zakelijke huur echter € 100.000 zou bedragen.
- e) De heer Rutten heeft 10% van de aandelen in Meubel BV en is tevens commissaris van Meubel BV. Hij ontving in 2014 hiervoor een beloning van € 22.000. Vaststaat dat hiervan een bedrag van € 12.000 betrekking heeft op toezichthouding ten behoeve van de aandeelhouders en € 10.000 op toezichthouding ten behoeve van anderen dan de aandeelhouders.
- f) Meubel BV heeft in 2014 terecht een herinvesteringsreserve gevormd van € 25.000.
- g) In 2014 werd de (definitieve) aanslag vennootschapsbelasting 2012 ontvangen met een teruggave van € 20.000. Tegelijkertijd werd in 2014 op een voorlopige aanslag over het jaar 2014 € 55.000 betaald.
- h) Er werd in 2014 een dividend uitbetaald van in totaal € 10.000.
- i) Meubel BV heeft twee 100%-dochtermaatschappijen, te weten A NV (gevestigd op de Nederlandse Antillen) en B BV (gevestigd in Utrecht). Meubel BV heeft geld geleend bij A NV, een vennootschap opgericht op de Nederlandse Antillen en aldaar onderworpen aan een winstbelasting van circa 2%. Met het geleende geld heeft Meubel BV een kapitaalstorting in B BV gefinancierd. Aan de schuld en de daarmee verband houdende kapitaalstorting liggen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag. Meubel BV heeft in 2014 in verband met de financiering van de kapitaalstorting aan rente € 15.000 ten laste van haar winst gebracht.

Gevraagd:

Bepaal de belastbare winst 2014 voor Meubel BV door middel van de vermogensvergelijking. Geef gemotiveerd voor alle bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van de belastbare winst 2014 voor Meubel BV.

Opgave 2 (25 punten)

In de Wet Vpb 1969 is het 'at-arm's-length-beginsel' wettelijk vastgelegd.

Gevraagd:

- a. In welk artikel is dit beginsel opgenomen?
- b. Wat houdt dit beginsel in?
- c. Geef twee verschillende voorbeelden van wat in dit kader kan worden aangemerkt als een gelieerd lichaam.
- d. Wat houdt de CUP-Method in?
- e. Wat houdt de Cost-Plus-Method in?

Fusie betekent in economische termen het samenbrengen van ondernemingen en splitsing het delen van een onderneming. Fusie betekent anders gezegd samensmelting. Splitsing duidt op een tegengesteld proces.

Gevraagd:

- f. Van welke splitsingsvariant is sprake wanneer een deel van het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel wordt verkregen door een of meerdere andere rechtspersonen, waarbij aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon rechten verkrijgen in de verkrijgende vennootschap?
- g. Van welke fusievariant is sprake wanneer de overdragende vennootschap verdwijnt en dus ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten?
- h. Van welke splitsingsvariant is sprake wanneer de overdragende vennootschap verdwijnt en dus ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten?

Opgave 3 (28 punten)

B BV is in Utrecht gevestigd. Deze vennootschap heeft een 100% dochtervennootschap Y GmbH (gevestigd in Duitsland). Y GmbH heeft op haar beurt weer een in Nederland gevestigde 100% dochtervennootschap C BV. De boekjaren van alle vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar en ze zijn allemaal actief in de meubelbranche. De accountant van B BV verzoekt namens zowel B BV als C BV de belastinginspecteur om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen B BV en C BV toe te staan. De belastinginspecteur wijst het verzoek echter af.

Gevraagd:

- a. Wat zou de reden kunnen zijn voor de belastinginspecteur om het bovenstaande verzoek om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting af te wijzen?
- b. Geef een relevant argument op grond waarvan de inspecteur geen gelijk heeft.
- c. Hoe ontstaat een waardesprong bij het aangaan van een fiscale eenheid?
- d. Welke gevolgen heeft een waardesprong voor de fiscale winstberekening?

De wetgever hanteert ingewikkelde regels voor de verrekening van verliezen rond het voegingstijdstip.

Gevraagd:

- e. Wat is de achtergrond van de wettelijk voorgeschreven winstsplitsing van artikel 15ah Wet Vpb 1969?

Met ingang van 1 januari 2014 bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen M BV, D BV, E BV en F BV. De fiscale resultaten vóór verrekening van voorvoegingsresultaten luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2013	- 340	- 25	+ 250	+ 90	n.v.t
2014	+ 300	+ 100	- 120	+ 40	+ 320

Gevraagd:

- f. Hoeveel bedraagt het belastbaar bedrag 2014 van de fiscale eenheid ná verrekening van voorvoegingsverliezen?

In december 2014 heeft M BV alle aandelen verworven in Fiets BV. Deze vennootschap heeft zich in voorgaande jaren bezig gehouden met de fabricage van fietsen maar na aanzienlijke verliezen, die in totaal € 6.000.000 belopen, was die activiteit begin 2014 al beëindigd. M BV heeft naast deze deelneming tevens van de oude aandeelhouders hun vordering op de vennootschap ad nominaal € 5.000.000 overgenomen voor € 50.000.

Het voornemen om Fiets BV met ingang van 2015 op te nemen in een fiscale eenheid met M BV wordt door de accountant afgeraden. Fiets BV zou immers in het geval van een fiscale eenheid over 2014 een aanzienlijke aanslag vennootschapsbelasting tegemoet kunnen zien, aldus deze accountant.

Gevraagd:

- g. Noem een relevant wetsartikel uit de Wet Vpb 1969 op grond waarvan de accountant opname van Fiets BV in een fiscale eenheid met M BV gelet op de casus zou hebben afgeraden.

Opgave 4 (15 punten)

De hoofdregel in de Wet Vpb 1969 om te kwalificeren voor een deelneming is een harde 5%-grens. Er zijn echter uitzonderingen.

Gevraagd:

- a. Noem twee situaties waarin het desondanks mogelijk is dat een aandelenbelang dat kleiner is dan 5% onder de deelnemingsvrijstelling valt?

B BV (gevestigd in Utrecht) heeft een belang van 50% in X NV (gevestigd in België). X NV heeft € 1 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan groepsvennootschappen tegen een zakelijke rente van 5%. Deze vorderingen zijn vrije beleggingen in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Andere bezittingen heeft X NV niet. In België geldt een soort eigen vermogensaftrek van 3,7%. België kent een tarief voor de vennootschapsbelasting van 34%.

Gevraagd:

- b. Geef gemotiveerd aan of voor het aandelenbezit van B BV in X NV, gesteld dat dit een deelneming is, de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.